



プラットフォーム 事業者の民事責任

一橋大学准教授
小峯庸平
KOMINE Yohei

取引型プラットフォームに おける売主の債務不履行

1. デジタルプラットフォームの構造

デジタルプラットフォーム（DPF）とは、ユーザー同士を結び付ける基盤となるシステムや、このようなシステムを提供するサービスのことを指し、主にインターネット上で行われる。ここには様々なものが含まれ、SNSのように、情報の交換が行われるもの（情報型）もあれば、ユーザー同士が DPF 上で商品や役務の取引を行うもの（取引型）もある¹⁾。このうち、取引型 DPF の代表例として挙げられるのが、Amazon やメルカリといった、商品の売買を行うものである。

このような取引型 DPF においては、売主と買主との取引に DPF を提供する事業者（以下

「DPF 事業者」とする）がかかわることになる。このようなサービスにおいては、取引が成立するまでの間に、潜在的な売主の出品と、潜在的な買主の注文とが、DPF 上で結び付けられることになる。また、取引成立後においても、取引内容の実現のために DPF が役割を果たす。すなわち、代金の決済や商品の配送もまた、DPF のサービスを用いて行われることがある。

このような取引の過程には、3つの契約が存在する。第一に、売主と買主との間に売買契約が存在する²⁾。すなわち、商品を提供する者は売主として商品を買主に引き渡す義務を負い、注文者は買主として代金を支払う義務を負う³⁾。これとは別に、売主と買主、それぞれの利用者が、DPF 事業者との間で、DPF 利用契約を結んでいる⁴⁾。

2. 売主の義務違反とDPF事業者

ここで問題となるのが、取引当事者となる売主と買主との間の紛争に起因して、DPF 事業者がどのような責任を負うことになるのか、という点である。ここでは、提供者と利用者との間で取引上のトラブルが生じた場合に、どのように解決するかが問題となる。多くの場合、契約成立以前の段階で DPF を通じた決済が行われ、代金の支払について問題が生じることは少ないので、トラブルの多くは、売主の義務に関するものである。ここには、そもそも商品が発送されない（履行遅滞）場合の他、購入した商品に不具合があった場合（契約不適合）なども含まれる。

売主と買主の間で結ばれた売買契約は、この二者を当事者とするもので、DPF 事業者は当事者ではない。そのため、契約の相対効の考え方によれば、売主の債務不履行に基づいて、買主が DPF 事業者責任に責任追及することはできな

1) このような分類は、千葉恵美子「総論——共同研究の目的および検討の対象と視点」同編著『デジタル化社会の進展と法のデザイン』（商事法務、2023年）428頁による。

2) 申込みと承諾の意思表示自体が相互に到達していると理解するとしても、それ自体が DPF のシステムを通じて行われることになる。千葉恵美子「デジタル・プラットフォームビジネスにおけるプラットフォーム事業者の役割と責任」同編著・前掲注1)463頁では、利用者は DPF 事業者に対する意思表示をしているだけであり、買主と売主の間で申込みと承諾の合致があったわけではないことを指摘する。

3) 申込みと承諾の合致が取引当事者間に認められる

かについて争いがあるとしても、結果として取引当事者間に売買契約が成立すること自体は争われていない。DPF 利用規約には、売主と買主の間で契約を成立させる定めが置かれることが多いためである。Amazon では、注文を契約の申込みとして、商品の発送の通知を承諾として扱い、商品発送通知が提供された時点で「当該商品のご購入についての契約が成立」としている。メルカリでは、出品を申込み、購入手続を承諾として扱い、購入者の購入手続の完了を以て「当該商品の売買契約が成立」としている。

4) 都筑満雄「複合契約としてのデジタルプラットフォーム」南山法学48巻3=4号（2025年）653頁。

いことになる⁵⁾。

取引当事者間での 紛争解決の限界

1. 契約当事者間での紛争解決上の障害

取引型 DPF 上での取引においては、取引の当事者は、DPF 上でのみ接点を持つことがほとんどである。そのため、売主の債務不履行に際して、買主が責任追及をしようとする場合、DPF 上の情報を頼りに、自ら紛争解決を行わなければならない。DPF 上のメッセージ機能を用いて売主と連絡を取ることにより、当事者間で紛争を解決できればよいが、解決しない場合には法的な紛争解決手続によることになる。また、売主の DPF 上のアカウントが削除されてしまえば、買主と売主との接点は失われてしまい、DPF 外での紛争解決が求められることになる。

DPF 上で売主となる者が業として販売を行う場合には、特定商取引法上の通信販売に該当し、売主の名称、住所、電話番号の表示が義務付けられる（特定商取引 11 条 6 号）が、業としてではなく販売する場合にはこれらの表示義務はなく、売主が匿名のまま取引が行われることもある。これらの情報がなければ、訴訟を起こすことはできない。また、実店舗を国内に置く事業者と比べて、DPF 上では、海外の売主との取引が行われることも多く、このことも、売主の責任追及を困難にする要素となる。さらに、売主が個人である場合や、零細事業者である場合には、法的紛争解決手続に頼ることができたとしても、売主自身の資力が不足しているために、現実には買主の損害が回復しないケースも想定される。

2. 立法による解決の試み

契約当事者間での紛争解決における障害を取り除く試みは、立法上も行われている。近年、取引型プラットフォームを対象とする法律とし

て、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」（令和 2 年法律第 38 号）と「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」（令和 3 年法律第 32 号、以下「DPF 消費者保護法」とする）が定められている。前者はプラットフォーム自体の運営の適正化にかかわるものであり、利用者同士の紛争を直接の対象とはしないため、ここでは後者について紹介しよう。DPF 消費者保護法は、DPF 事業者に対し、以下のことを定める。第一に、DPF 事業者は、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようするための措置や、表示に関する苦情に係る事情の調査その他の必要な措置をとり、販売業者等の特定に資する情報の提供を求めなければならない（DPF 消費者保護法 3 条 1 項）。第二に、内閣総理大臣は、DPF 上で不適正な表示⁶⁾がされている場合に、DPF 事業者に対して出品の停止・削除など必要な措置をとるよう要請することができる（同法 4 条 1 項）。第三に、消費者は DPF 事業者に対して、販売業者に関する情報の開示を請求することができる（同法 5 条 1 項）。

一見すると、DPF 事業者は、販売業者を特定できるようにしなければならず、取引当事者となる消費者と販売業者が円滑に連絡を取ることができるよう取り計らい、販売事業者に関する情報を消費者に開示しなければならないため、取引当事者間の紛争の解決に向けた障害を除去しうる法律にみえる。しかし、ここには様々な留保が付く。第一に、DPF 消費者保護法の適用対象は、その名称が示す通り、取引型 DPF のうち、販売業者と消費者が取引するタイプのものに限られている（同法 2 条 1 項・4 項）。メルカリのように、売る側が業として売買を行うわけではないような取引は、適用の対象外となる⁷⁾。第二に、ここまで掲げた規定のうち、トラブルに遭った買主の民事的な救済に役立つものは、限られている。同法 3 条 1 項の義務は努力義務であり（3 条 1 項柱書は「努めなければならない」と結ばれている）、これらの措置がとられていないことは直ちに法規違反に

5) 都筑・前掲注 4) 659 頁。

6) 商品の性能等について事実と相違するか、実際のものより著しく優良、有利であると人を誤認させる表示を指す。

7) ある DPF の主たる対象が非事業者同士の取引でも、販売業者等が契約当事者になれる機能を有する DPF

は、定義上は DPF 消費者保護法の定義する「取引デジタルプラットフォーム」に該当する。しかし、情報収集の努力義務や開示義務の対象はあくまで「販売業者等」についての情報であるため、非事業者同士の紛争に際して、DPF 消費者保護法が機能することはないだろう。

なるわけではない。また、同項の義務は民事上の義務ではないと理解されており、仮にこの努力義務に違反すると評価されたとしても、消費者との民事上の関係で直接意味を持つわけではない⁸⁾。同法4条1項の義務は、内閣総理大臣が求めることができるものであり、確かに取引当事者間の紛争を未然に防ぐことを目的とするものであるが、紛争が発生した後に消費者の救済に資するものではない。民事上の義務としてDPF事業者に課されているのは、同法5条1項に定められた開示義務のみである⁹⁾が、DPF事業者が販売業者等の氏名又は名称、住所など、「債権の行使に必要な」情報を保有していない場合には、結局空振りに終わってしまう¹⁰⁾。

このように、限られた保護しか与えられないのは、DPF事業者が「場」の提供者にとどまり、取引の当事者はあくまで取引型DPFの利用者同士であるという構造に由来していると考えられる。すなわち、取引の当事者はあくまで利用者同士であり、紛争解決は契約当事者間で行われるものであるから、この契約の当事者ではないDPF事業者は、法的紛争解決に必要な情報を（保有している場合に）開示すれば十分だ、ということになる。しかし、このような考え方には、批判が多い¹¹⁾。その論拠として、取引型PDFにおけるDPF事業者の役割が、単に「場」の提供にとどまらないことが挙げられる。

プラットフォーム事業者の役割とその民事責任

1. 取引型DPFにおけるDPF事業者の役割

取引型DPFにおいて、DPF事業者の立場は

8) 信義則上の義務や過失を間接的に根拠付ける事情となりうることは否定されないが、努力義務として定められている以上、そのような効果も限定的であると考えられる。

9) 都筑・前掲注4)657-658頁。

10) DPF上にて販売業者と消費者との間で商品売買が行われる場合、特定商取引法上の通信販売に該当し、販売業者の氏名又は名称、住所は、販売業者自身の表示義務の対象となる（特定商取引11条6号）。DPF消費者保護法の開示義務は、特定商取引法上の販売業者の表示義務を補う機能があるに過ぎない。

11) 都筑・前掲注4)658頁、千葉恵美子『取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律』の意義と課題」同編著・前掲注1)345頁。

12) 都筑・前掲注4)658頁。

13) 千葉・前掲注2)471頁では、このような機能を指

「場」を提供するのみにとどまらないことが指摘されている。DPF事業者の責任を基礎付ける、DPF事業者の役割として、以下の四点を挙げることができる。第一に、DPF事業者は、利用者がDPF事業者提供した膨大な情報を保管し、保管された利用者の情報を活用してより積極的に利用者間の取引が成立するようにしている¹²⁾。つまり、DPF事業者の役割は、単に一方当事者から受け取った情報を他方当事者に伝える伝達手段を提供しているのみならず、潜在的売主から提供された情報を、取引成立の見込みが高い方法で潜在的買主に提供している¹³⁾。具体的には、あるキーワードで検索を行った潜在的買主に対して、取引型DPF上にどのような順番で表示するかを、（もちろん手作業ではなく）独自のアルゴリズムに基づいて決定し、取引成立につながりやすい順で表示している。第二に、DPF事業者は、利用者間で成立した取引から手数料による収入を得ることが多い¹⁴⁾。このことから、DPF事業者自身が、利用者間での取引の成立に基づき経済的利益を享受する立場にある（いわゆる報償責任）。第三に、DPF事業者は、潜在的売主に対する利用規約において、不適正な出品に対する制裁として、アカウント停止などの措置をとることができることを定めている¹⁵⁾。このように、DPF事業者が、潜在的買主の権利保護のための権限を利用規約に定めていることは、潜在的買主にとってみれば、DPF事業者が潜在的売主に対して適切に権限を行使し、適切な取引環境を保持しているという信頼を惹起するものである¹⁶⁾。第四に、そもそも、DPF事業者はDPFというシステムを構築することによって利用者の利便性を向上させる一方で、新たな危険を生み出している（いわゆる危険責任¹⁷⁾。つ

してホスティングサービスの提供者であるとして、このことを理由にDPF事業者に一定の責任を課すDSA（EU法として定められているデジタルサービス法）を参照する。

14) 都筑・前掲注4)658頁。

15) Amazon.co.jpの利用規約では、偽造品の出品や特定商取引法その他の法令に基づく表示の不備などの規約違反があった場合に、アカウント停止等の措置を講じることが定められている。

16) 千葉・前掲注2)474頁では、このような信頼を根拠にDPF事業者に責任を課すルールとして、ELI（ヨーロッパ法協会）の定める「オンライン・プラットフォームのモデル準則」（「ELI準則」とする）の規定を紹介する。

17) 鹿野菜穂子「デジタル市場の健全な発展とプラットフォームに関する消費者関連ルールの形成」中田邦博＝鹿野菜穂子編『デジタル時代における消費者法の現代化』（日本評論社、2024年）5頁以下、16頁以下。

まり、非対面取引機会の増大により、悪質な販売業者が紛れ込む潜在的な可能性は高くなり、販売業者の名称や連絡先等が表示されていても、それが正しいものかを確認することは容易ではない。このように、取引型 DPF というシステムの構築は、利用者を新たな取引リスクにさらす危険を伴っている。

一方で、これらの役割を根拠として、取引型 DPF 上での売主の債務不履行行為について、DPF 事業者にもこれにかかわる何らかの義務違反を見出し、責任を課す学説が多く主張され、DPF 消費者保護法の消極的な態度に対する批判として現れる。これらの学説は、売主が販売業者ではない場合に DPF 消費者保護法や特定商取引法の保護を受けられないこと、売主が個人である場合や中小規模の事業者である場合に賠償の原資を持たない場合があることなどについて、DPF 事業者自身を責任主体とすることで買主の保護を図るものだと評価することができる。他方で、DPF 事業者の責任を無限定に高度化することは、DPF 事業者の事業運営コストを増大させることにつながり、結果として、DPF 利用者の負担に跳ね返り、社会的な利便性と有用性を損なうことになりかねない¹⁸⁾。このような両者の利害の調整を模索すべく、DPF 事業者の責任は、その法律構成と、責任を基礎付ける義務の具体的内容の二面から議論されている。

2. 責任を基礎付ける法律構成

取引型 DPF 上で購入した商品に契約不適合があった場合、DPF 事業者の責任を基礎付ける法律構成を考えるにあたっては、二つの点が前提になる。第一に、既に説明した通り、DPF 事業者は利用者との間で利用契約を結んでいる。第二に、DPF 利用契約において参照される規約の中には、DPF 事業者の責任を減免する条項（「責任減免条項」とする）が置かれることが多い¹⁹⁾。したがって、利用契約上の

義務として何らかの措置をとる義務を課し、その違反を問うだけでは、直ちには DPF 事業者の責任を肯定できないことになる。義務の法律構成について、責任減免条項との関係に着目すると、以下の通りに整理される。

第一に、あらゆるプラットフォームについて責任減免条項を一律に不当条項とすることは、契約を通じてシステムの内容をアレンジする当事者の自由を侵害するが、DPF 事業者自身が、商品の保証、代金決済の代行、紛争時の仲介などまでを現に行っていたり、行うことを謳っている場合には、矛盾行為禁止原則又は一貫性原則により、責任減免条項を主張することが許されなくなるとの考え方がある²⁰⁾。

第二に、多数当事者間契約に関する考え方を応用して、DPF 事業者と利用者の DPF 利用契約や、利用者間の契約とは別に、取引全体を形成することについての全当事者による包括的合意を観念する考え方がある²¹⁾。このような包括的合意は、DPF 利用契約とは別個のものであり、責任減免条項の対象となることなく DPF 事業者の責任を基礎付けることができる。

第三に、責任減免条項の存在にもかかわらず責任を肯定する根拠として、不当条項規制を挙げるものがある。民法 548 条の 2 第 2 項が定める定型約款に関する不当条項規制を挙げる考え方²²⁾と、これに併せて消費者契約法 10 条を挙げるもの²³⁾がある。これらの考え方の場合、信義則に反して「相手方の利益を一方的に害する」といえるかを考えるにあたり、デフォルトルールとしての義務の根拠を考慮することになり、ドイツ契約法におけるネット契約論を参照し、DPF 利用契約と利用者間契約とが結び付いた契約結合としてのネットワークを見出し、このネットワークの最適化のために各当事者が負う忠実義務の一内容として、DPF 事業者が高度の情報提供義務を負う考え方や²⁴⁾、DPF 利用契約を準委任契約と法性決定して、取引全体の構造を考慮しながらその善管注意義務の内容を画定する考え方が示されている²⁵⁾。

18) 三枝健治「判批」NBL 1302 号（2025 年）5 頁。

19) たとえば、Amazon.co.jp では「アマゾン、そのような企業または個人、第三者〔出品者〕の行為、商品、コンテンツに対し、いかなる責任も負わず、義務が生じることもありません」（括弧内は筆者）と定められている。メルカリでは、「ユーザーの出品等によって、ユーザー及び第三者に生じる損害につき、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、弊社は責任を負わない」旨が定められている。

20) 三枝健治「民法・消費者法における契約責任の現代的課題」NBL 1199 号（2021 年）49 頁。

21) 後藤巻則「複合的契約関係を問い直す」現代消費法 53 号（2021 年）47 頁以下。

22) 千葉・前掲注 2) 484 頁以下。

23) 都筑・前掲注 4) 698 頁。

24) 千葉・前掲注 2) 482 頁以下。

25) 都筑・前掲注 4) 698 頁。

裁判例においては、これまで、オークションサイト上で詐欺に遭った者が、オークションサイト運営者に損害賠償を求めた事案において、利用契約上の信義則に基づいて運営者に「欠陥のないシステムを構築して本件サービスを提供すべき義務」があることが認められ²⁶⁾、Amazonにおいて、ある出品者の出品ページに他の出品者によって他の偽造品が相乗り出品（ある出品者のページに、同一の商品を出品する他の出品者が自らの出品を関連付けて表示させる仕組み）された事案において、DPF事業者が契約上の義務として「出品者の適正な販売機会を確保するために、これを阻害する不正な出品を監視し、取り締まるなど、不正行為への対応を行う義務」を負うことが認められた²⁷⁾。前者は、オークションサイト運営者に義務違反が認められなかったため、責任減免条項との関係は判断されていないが、後者は、民法548条の2第2項に基づいて、責任の全部免除を定めた規約を一部無効として、故意又は重過失の場合にはDPF事業者が責任を負うべきことを認めた。

3. プラットフォーム事業者がとるべき措置

以上のような責任の法律構成にかかわらず、DPF事業者の責任の範囲は、責任減免条項をどの範囲で無効とするのかという観点に加えて、DPF事業者に具体的にどのような措置をとることが義務付けられるかによって画定される。

学説においては、EU法におけるDSAやELI準則を参照しながら、利用者の申立てに応じて迅速に問題のある出品を停止するなどの措置をとる義務（「ノーティス・テイクダウン」と呼ばれる）よりは重いが、一般的監視義務までは求めないとする考え方²⁸⁾や、同じく一般的な監視義務までは負わないが、違法コンテンツ・虚偽情報である場合には、これを利用者に

提供しないようにする善管注意義務を負うとの考え方²⁹⁾が示されている。

裁判例においては、前掲平成20年名古屋地判では、注意喚起措置をとることが義務付けられた結果、相応の注意喚起措置がとられていたとして、義務違反が否定されている。これに対して、取引型DPF上でモバイルバッテリーを購入したところ、これが発火したために、買主がDPF事業者に損害の賠償を求めた事案においては、買主が主張した一般的出品審査義務の存在そのものが否定されている³⁰⁾。主張立証の不備などから、この裁判例の意義を限定する見解が多い³¹⁾が、運営コストの観点から一般的監視義務を否定する点は学説の動向と一致する点である。



おわりに

取引型DPFにおいて、契約の相対効の原則からは、利用者同士の契約上の紛争について、DPF事業者が責任を負うことがないという結論が導かれることになる。しかし、当事者間での紛争解決により買主の損害を回復するには限界があることや、DPF事業者が取引型DPFのシステムの中で不可欠な役割を担っていることを考慮すると、DPF事業者にも損害を分担させるのが公平である。そこで、DPF事業者とDPF利用者の利害の調整を図るべく、責任の範囲が画定されることになる。多数当事者間契約における包括的合意や、ネット契約論、契約上の付随義務や信義則上の義務といった様々な法律構成によって、その責任負担の根拠を基礎付ける議論が行われている。具体的な義務の水準の確定にあたっては、具体的な紛争の解決をめぐる当事者の主張の応酬や裁判例の蓄積が待たれるところである。

（こみね・ようへい）

26) 名古屋地判平成20・3・28判時2029号89頁。

27) 東京地判令和7・4・25消費法ニュース144号258頁。

28) 都筑・前掲注4)666頁。同696頁では、準委任契約上の善管注意義務の一内容としてこれを導く。

29) 千葉・前掲注2)472頁以下。

30) 東京地判令和4・4・15判タ1510号241頁。主張が具体性を欠くことや、買主が既に出品者との和解により損害の填補を受けていたことから、救済の必要性を欠くことなどが理由とされた。

31) 都筑・前掲注4)662頁、大澤逸平「判批」速判解33号（2023年）74頁。